



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 בנובמבר 2023

1678

כ"ט בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק אזוריות כבוד לחללי מערכות ישראל, התשפ"ד–2023 220

הצעת חוק אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל, התשפ"ד-2023

1. מטרה
חוק זה מטרתו לקבוע הענקת אזרחות כבוד של מדינת ישראל לחללי מערכות ישראל שמסרו נפשם למען הבטחת קיומה של מדינת ישראל ובמועד פטירתם לא היו אזרחי ישראל.
2. הגדרה
בחוק זה, "חלל מערכות ישראל" – חייל כהגדרתו בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י-1950,¹ שנפטר, וכן מי שבעת פטירתו היה אחד מהמנויים בסעיף 14 לחוק האמור.
3. הענקת אזרחות כבוד
(א) שר הפנים, בהמלצת שר הביטחון או מי שהסמיכו לכך, יעניק אזרחות כבוד של מדינת ישראל לחלל מערכות ישראל שבמועד פטירתו לא היה אזרחי ישראלי.
(ב) שר הפנים יפרסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה את שמות חללי מערכות ישראל שהוענקה להם אזרחות כבוד לפי חוק זה.
(ג) הורה, בן זוג, ילד או אח של חלל מערכות ישראל שהוענקה לו אזרחות כבוד לפי סעיף קטן (א), רשאי לבקש משר הפנים לבטלה; הוגשה בקשה כאמור, יבטל שר הפנים את אזרחות הכבוד, ויראוה כאילו לא ניתנה כלל.
4. סייג לתחולה
הוראות חוק זה לא יחולו על חלל מערכות ישראל שחוק אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע-2010,² חל עליו.
5. ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצוע; ואולם תקנות לעניין אופן העברת המידע הנדרש לצורך יישום החוק, יותקנו גם בהסכמת שר הביטחון.

דבריו הסבר

אזרחות כבוד לפי הצעת חוק זו נועדה להוקיר את תרומתו של חלל מערכות ישראל, ואין בה כדי להקים חובות או להקנות זכויות לחלל או לבני משפחתו לפי כל דין.

בני משפחתו של חלל מערכות ישראל אשר אינם מעוניינים בכך שהוא יקבל אזרחות כבוד, מסיבות שונות, יוכלו לבקש משר הפנים לבטל את אזרחות הכבוד, ובהתאם לבקשתם יבטל שר הפנים את אזרחות הכבוד, ויראו בה כאילו לא ניתנה מעולם. בקשה לביטול אזרחות כבוד יכול שתוגש על ידי הורה, בן זוג, בן או אח של החלל ודי שתוגש על ידי אחד מהם כדי ששר הפנים יבטל את אזרחות הכבוד.

מטרתה של הצעת החוק המתפרסמת בזה היא להוקיר את זכרם של חללים במערכות ישראל, אשר התגייסו לצבא או אל כוחות הביטחון במטרה להגן על העם והמולדת אף על פי שלא היו אזרחי המדינה, ולהעניק להם אזרחות כבוד של מדינת ישראל על ידי שר הפנים בהמלצת שר הביטחון. זאת בדומה לאזרחות כבוד או אזרחות זיכרון שניתנה לחסידי אומות העולם לפי סעיף 2(א4) לחוק זיכרון השואה והגבורה התש"ג-1953, וכן בדומה לאזרחות הכבוד שניתנה בהתאם לחוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע-2010, לחללי מלחמת הקוממיות ולנפגעי פעולות האיבה שאירעו במהלכה, אשר נפלו על הקמת המולדת ולא זכו לקבל את אזרחותם מהמדינה שבעבורה חירפו את נפשם.

¹ ס"ח התש"י, עמ' 258.

² ס"ח התש"ע, עמ' 444.